

0087540-09.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0087540-09.2018.8.26.0050 - Controle 2018/002161

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA

Data da Audiência:

27/04/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 27 de abril de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência realizada por videoconferência, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a).

LETICIA STUGINSKI STOFFA; o réu RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA, e sua Defensora, Dra. JORDANA DE MATOS NUNES ROLIM, Defensora Pública.

Iniciados os trabalhos, foi ouvido o policial militar Tiago. Ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, com regime aberto para cumprimento da pena, a qual foi gravada.

Dada a palavra à Dra. Defensora, apresentou por escrito: "RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA foi denunciado como incurso nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, porque, no dia 10 de setembro de 2018, por volta de 10hs22, sem habilitação, teria conduzido o veículo automotor Volkswagen Gol, placas DAU-1952, na Avenida Fiorelli Peccicacco, altura do nº. 1500, Perus, São

Paulo/SP, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Após regular processamento, realizou-se audiência de instrução, em que foram ouvidos dois policiais militares e o réu foi interrogado ao final. Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência da ação nos termos da denúncia. O policial militar EDUARDO DE SOUSA SILVA afirmou, a princípio, que não se recordava da ocorrência. Em um segundo momento, lembrou que o réu colidiu com outro veículo no começo da Avenida Fiorelli. A colisão não resultou em lesões em nenhum dos envolvidos. O réu foi conduzido ao DP por estar com o teor alcoólico muito alto. Salvo engano, o réu não era habilitado. O policial militar TIAGO DOS SANTOS VIEIRA aduziu que lembra pouco da ocorrência. Foi irradiado via copom uma ocorrência de acidente de trânsito entre um carro e um ônibus. Chegando ao local, constataram que o indivíduo tinha sinais de embriaguez. Levaram o indivíduo ao DP, fizeram o bafômetro e o exame resultou positivo. Em juízo, o réu confessou o crime, esclarecendo que ainda estava tentando tirar sua habilitação. Havia consumido uma pequena quantidade de álcool. Com relação à dosimetria da pena, requer-se, na primeira fase, seja ela fixada em seu mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal, visto que a conduta não se revestiu de gravidade maior que a abrangida pelo tipo penal em questão. Na segunda etapa, requer-se a incidência da atenuante da confissão. Requer-se a fixação do regime aberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal, ante a primariedade do réu. Requer-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que o réu é primário, o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça e estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Com base no artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal e no artigo 312 do Código de Processo Penal, requer-se, por fim, a concessão do direito de apelar em liberdade de eventual sentença condenatória, eis que o réu assim permaneceu até o presente momento e não há motivos que justifiquem sua segregação cautelar".

A seguir, pelo(a) MMª. Juiz(a) foi dito:

VISTOS.

RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), porque no dia 10/09/2018, sem habilitação, conduziu o veículo automotor Volkswagen Gol, placas DAU-1952, na Avenida Fiorelli Peccicacco, altura do nº 1500, Perus, nesta capital, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A denúncia foi recebida 22/10/2018 (fls. 78), o réu foi regularmente citado (fls. 79) e ofereceu defesa prévia (fls. 86).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Tiago e Eduardo. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela aplicação da pena-base no mínimo legal demais pedidos quanto à dosimetria da pena.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Eduardo declarou que o acusado colidiu com um ônibus, não lesou ninguém, foi feito teste que deu teor alcoólico muito alto para embriaguez. O acusado não era habilitado.

O policial Tiago relatou que receberam ocorrência via COPOM, sobre acidente envolvendo carro e ônibus. No local constataram indivíduo com sinais de embriaguez, conduzido ao DP e pelo etilometro constataram que estava acima do permitido.

Ao ser interrogado, o réu Rodrigo afirmou que nunca foi preso ou processado.

Atualmente está preso por estupro de vulnerável. Tinha ido levar um amigo, ingeriu três latinhas de álcool, faltou freio no veículo e colidiu com o ônibus. Não tinha habilitação.

Não há dúvidas da autoria, isso porque ambos os policiais confirmaram que o acusado conduzia o veículo Gol sem possuir habilitação para condução de veículos, bem como apresentava sinais de embriaguez, que foi confirmada tanto pelo teste etilometro

realizado no local dos fatos pelos policiais militares, quanto pelo laudo de verificação de embriaguez realizado pelo IML, que confirmou haver sinais indicativos de que o acusado estava sob efeitos de álcool e estava embriagado. Ressalto que os policiais não tinham inimizado ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente, inclusive confirmaram que só realizaram a abordagem porque o acusado dirigia em alta velocidade e na contramão. Sobre este tema há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018). Apesar da impossibilidade da confirmação da embriaguez através do exame de sangue, em razão do acusado não estar em condições de autorizar o procedimento de coleta de sangue (fls. 34), a prova oral foi suficiente, pois os policiais foram assertivos ao afirmar que o acusado apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente e abordagem.

Neste sentido, há precedentes no Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. TIPICIDADE. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.507/97. RECUSA AO EXAME DE ALCOOLEMIA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDE COMPROVAR A EMBRIAGUEZ. ESTADO ETÍLICO EVIDENTE. PARECER MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 3. Esta Corte possui precedentes no sentido de que a ausência do exame de alcoolemia não induz à atipicidade do crime previsto no art. 306 do CTB, desde que o estado de embriaguez possa ser aferido por outros elementos de prova em direito admitidos, como na hipótese, em que, diante da recusa em fornecer a amostra de sangue para o exame pericial, o paciente foi submetido a exames clínicos que concluíram pelo seu estado de embriaguez. Precedentes." (HC 151087/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJE 26/04/2010). Grifos nossos.

Por fim, o réu confessou a prática de ambos os delitos, afirmando que ingeriu três latinhas de cerveja antes de conduzir o veículo, bem como que não possuía habilitação ou permissão para condução de veículo automotor. Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena para o delito de embriaguez ao volante, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal, o que corresponde a 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na aplicação da pena por dirigir sem habilitação, estabeleço a pena base no mínimo legal, o que corresponde ao pagamento de 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "c", combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu é primário e confessou os fatos, estabeleço o regime aberto

para início de cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. representados por sua conduta social reprovável, vez que não cumpriu a suspensão condicional do processo e está preso pela prática de outro delito, portanto, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída, pois tais medidas não se mostram eficazes como prevenção e repressão ao crime.

Como está solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu RODRIGO ALEXANDRE DA SILVA a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pagamento de 10 (dez) dias multa, por ter praticado o delito previsto no artigo 306 Código Trânsito Brasileiro; e 06 (seis) meses de detenção, por ter praticado o delito previsto no artigo 309 Código Trânsito Brasileiro. Publicada em audiência. Pelo Ministério Público, Defesa e Réu foi dito que NÃO desejam recorrer. Assim, certifico o trânsito em julgado da presente sentença.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.